

1500360-95.2019.8.26.0614

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Jose Otavio Ramos Barion

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500360-95.2019.8.26.0614 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500360-95.2019.8.26.0614

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2282710/2019 - DEL.POL.TAMBAU, 7672314 - DEL.POL.TAMBAU, 887/19/216 - DEL.POL.TAMBAU, 533/19/216 - DEL.POL.TAMBAU, 2282710 - DEL.POL.TAMBAU, 887/19/216 - DEL.POL.TAMBAU, 533/19/216 - DEL.POL.TAMBAU, 2282710 - DEL.POL.TAMBAU, 887/19/216 - DEL.POL.TAMBAU, 533/19/216 - DEL.POL.TAMBAU, 2282710 - DEL.POL.TAMBAU, 887/19/216 - DEL.POL.TAMBAU, 533/19/216 - DEL.POL.TAMBAU, 2282710 - DEL.POL.TAMBAU, 887/19/216 - DEL.POL.TAMBAU, 533/19/216 - DEL.POL.TAMBAU, 2282710 - DEL.POL.TAMBAU, 887/19/216 - DEL.POL.TAMBAU, 533/19/216 - DEL.POL.TAMBAU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jose Otavio Ramos Barion

Vistos.

FRANCISCO ONOFRE DE SOUSA, vulgo "Doido", qualificado nos autos, é por incurso nos artigos 180, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, porque, segundo a acusação, em dia, local e horário não precisados, no período compreendido entre 21 de outubro de 2018 e 13 de junho de 2019, em duas oportunidades, nesta comarca, o acusado adquiriu e ocultou em proveito próprio 1 moedor de carne, marca "Botini", Modelo "B09" e 1 roçadeira manual, marca "Brudden Hobby", Modelo "B330-33-CC", pertencente à vítima A.C.M., avaliadas, respectivamente, em R\$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais) e R\$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), totalizando prejuízo de cerca de R\$ 1.739,00 (mil setecentos e trinta e nove reais).

Recebida a denúncia em 27 de abril de 2020 (fls. 126), o réu foi citado (fls. 142/143), ofertando resposta à acusação (fls. 144/146).

Durante a instrução, foram inquiridas as vítimas e as testemunhas. Na sequência, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público (fls. 231/232) manifestou-se pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa, em alegações finais (fls. 256/276) pleiteou a improcedência, com a absolvição do acusado com base no artigo 386, inciso VII, do CPP; e, subsidiariamente, requereu a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, o direito de recorrer em liberdade e o afastamento do crime continuado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido formulado na denúncia é procedente.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 3/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18 e fls. 21/22), auto de entrega (fls. 25), bem como pela prova oral coligida.

Em juízo, as vítimas I.E. e J.C.C.M. informaram que sua residência foi invadida duas vezes em curto espaço de tempo, sendo subtraídos vários objetos do interior da casa, bem como alguns automóveis e, dentre eles os objetos, foram encontrados o moedor de carne e a roçadeira manual. Foi relatado ainda os detalhes que ambas se lembravam sobre o roubo e como ocorreram as diligências posteriores. Informaram que realizaram o reconhecimento dos produtos encontrados com o réu e que chegaram a apresentar as notas fiscais dos objetos em juízo, conforme foi acostado aos autos em fls. 26/27.

A palavra da vítima e a sua relevância para a condenação são chanceladas pela jurisprudência consolidada. Nesse sentido:

A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso. (STJ - AgRg no REsp 1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte. (STJ - HC 467883/MS, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Data da publicação 23/10/2018).

A testemunha de acusação, M.H.S.G., ao ser inquirida, narrou que é proprietária do Sítio dos Ypês, local onde foi encontrada a roçadeira manual. Explicou que o acusado o procurou para alugar o imóvel por alguns dias e que o produto em questão foi encontrado na casa do caseiro, sendo informado que este utilizava a roçadeira, com supervisão do réu, para a realização de serviços manuais no sítio.

O policial militar inquirido, A.R.L.C. informou que, de início, participou de diligências para apurar os dois roubos na residência das vítimas. Após as medidas tomadas e as devidas averiguações, destacou que vários bens foram encontrados em locais relacionados ao réu, dentre eles os objetos citados pelas vítimas que foram reconhecidos posteriormente.

Com relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação

investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

No mesmo sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto" (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55).

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: "Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções" (MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (STF, RHC: 118086 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 16/12/2013).

Não obstante, interrogado, FRANCISCO ONOFRE DE SOUSA negou a prática do delito.

O acusado alegou que adquiriu os produtos de terceiro, o qual havia se comprometido a enviar as notas fiscais. Reiterou que confiou na boa-fé do vendedor, mas este não apresentou as notas.

Inquirido pela Defesa, o réu respondeu que não desconfiou que o valor pago pelo moedor de carne e pela roçadeira manual estava bem abaixo do preço de mercado, uma vez que sempre foi trabalhador rural e nunca procurou saber o preço desses

produtos.

Ora, ainda que o réu tenha negado os fatos, sua versão não merece prosperar. Isso porque sua versão é inverossímil e contraria o contexto probatório amalhado desde o início da persecução penal.

Ensina Rogério Sanches Cunha que o “objeto material da receptação é produto de crime anterior (mesmo que modificado ou alterado). Para que se configure a receptação (própria ou imprópria), é imprescindível a existência de delito precedente, figurando como objeto material a coisa produto de crime, não necessariamente contra o patrimônio” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal para concursos: CP. Salvador: 11 ed., rev., atual. e ampl. JusPodivm, 2018, fls. 593). Em relação à origem ilícita do bem, nenhuma dúvida há, porque a vítima assim atestou. Além disso, há de se destacar o boletim de ocorrência (fls. 3/16), que confirma que os bens subtraídos das vítimas são os mesmos que foram encontrados na posse do réu.

Nesse quadro, não há qualquer dúvida da existência do fato e da autoria imputada ao réu. O fato de o réu ter adquirido os produtos sem nenhuma documentação, por valor inferior ao de mercado, de um sujeito não identificado e de estar na sua posse é suficiente para demonstrar o crime de receptação que lhe é imputado.

Assim, não há de se cogitar o reconhecimento da receptação culposa, em razão da ciência clara da origem ilícita do bem, como demonstram as circunstâncias apuradas. Soma-se, ainda, que, se as circunstâncias concretas que envolvem a infração não fossem aptas a demonstrar a presença do elemento subjetivo desse tipo penal, a prova do dolo ficaria a mercê, única e exclusivamente, da confissão integral do agente.

Adotando-se essa política, por certo, condenar-se-ia somente por receptação culposa, tornando inócua a diferenciação do rigor das censuras propostas pelo legislador ordinário para cada modalidade do tipo penal em apreço.

Ademais, vale destacar que prevalece o entendimento de que, sendo comprovada a origem criminosa da res apreendida em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao possuidor demonstrar, de forma inequívoca, que a adquiriu legitimamente. O artigo 156 do Código de Processo Penal impõe ao réu o ônus de comprovar as alegações assentadas para afastar a autoria, sob pena de assumir o risco de corroborar com a imputação aferida na denúncia.

Conforme ensina a doutrina, com base na primeira parte do art. 156 do CPP, cuja redação não foi alterada pela Lei nº 11.690/2008, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Diante dessa regra, discute-se qual é o ônus da prova da acusação e da defesa no processo penal. Acerca de tal questionamento, é possível apontarmos a existência de duas correntes: uma primeira (majoritária), que trabalha com uma efetiva distribuição do ônus da prova entre a acusação e a defesa no processo penal, e uma segunda, que aponta que, no processo penal, o ônus da prova é exclusivo da acusação (Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado/Renato Brasileiro de Lima - 2ª ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017. p.525)

A defesa, portanto, atrai para si o ônus de provar a boa-fé ou qualquer excludente alegada em favor do réu, seja por documentos, testemunhas ou outros meios de prova admitidos em direito, sob pena de não ficar comprovado que o réu não tinha conhecimento do fato.

Dessa maneira, caso não demonstre por meio de outros elementos que não tinha conhecimento da ilicitude do fato, mediante justificativa inequívoca, transmuda-se a presunção em certeza e fica autorizada a condenação.

Portanto, ante a ausência de tais provas, a condenação é de rigor.

A propósito:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar

prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. (STJ, HC 542.197/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssomos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. (STJ, HC 469.025/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019). (grifos nossos)

RECEPÇÃO DOLOSA - Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Depoimentos dos policiais militares corroborados pelas demais provas dos autos. Negativa dos réus isoladas - Desclassificação para a modalidade culposa. Descabimento - Condenações mantidas. PENAS e REGIME PRISIONAL - Bases nos mínimos - Reincidência. Penas duplicadas. Alteração para o coeficiente de 1/6. Proporcional - Regime inicial semiaberto. Súmula nº 269 do STJ - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II) - Apelo provido em parte para reduzir as penas e alterar o regime prisional para o semiaberto. (TJSP, Apelação Criminal nº 1527700-08.2019.8.26.0228, Relator Gilberto Ferreira da Cruz, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 17/02/2021, Data de publicação: 17/02/2021).

Receptação - artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso da Defesa - Pedido de absolvição - Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que estes tenham sido mentiras ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Negativa do réu restou isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Comprovação do dolo - O crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes de que o agente tem ciência da origem criminosa do bem, como no presente caso. Pena-base reduzida ao patamar mínimo legal. Concedido benefício da substituição. Mantido regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 0000942-14.2017.8.26.0559, Relator Freitas Filho, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 11/02/2021, Data de publicação: 11/02/2021). No caso em exame, o réu não demonstrou a sua boa-fé, pois sequer comprovou a efetiva compra dos bens e, em última instância, o seu desconhecimento sobre a sua origem ilícita. Portanto, estando evidente o dolo do agente, descabida a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

Verifica-se, pois, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, sendo hábeis à condenação.

Por outro lado, a defesa nada trouxe aos autos que pudesse afastar o decreto condenatório.

Ademais, não se pode dizer que as provas sejam insuficientes, pois, prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível. Significa dizer: juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão. (TACRIM-SP - rel. Souza Nery, Apel. N. 1.067.349-1 - Comarca de Ribeirão Preto).

Ante o exposto, a condenação do réu por incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, é a medida que se impõe.

Passo à dosagem da pena.

Diante da similitude entre os dois delitos de receptação, viável somente uma dosimetria com o posterior aumento da pena pela continuidade delitiva.

Na primeira fase, verifico que o réu tem maus antecedentes (fls. 236/243). Fixo a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 236/243) e inexistem atenuantes. Fixo a pena intermediária em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa

Inexistindo outras causas de aumento e de diminuição, aplico, somente, a majorante do crime continuado, exasperando a pena em 1/6 e tornando-a definitiva em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu, segundo disposição do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em caso de conversão.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritiva de direitos ou a concessão do sursis, pois ausentes os principais requisitos norteadores dos artigos 44 e 77 do Código Penal, notadamente pelas circunstâncias judiciais negativas e reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR FRANCISCO ONOFRE DE SOUSA, qualificado nos autos, por incurso no artigo 180, caput, duas vezes, c.c artigo 71, ambos, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário mínimo

Faculto ao réu o direito a recorrer em liberdade.

Deixo de estabelecer valor de reparação dos danos causados à vítima, por falta de subsídios mínimos para justificar tal arbitramento, pois verifico que a matéria não foi objeto de debates nos autos, e, estabelecer uma quantia mínima para reparação dos danos sem conceder, ao acusado, a oportunidade de produzir provas, de influenciar a formação do convencimento do juiz, seria inadmissível agressão aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Concedo ao réu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Santa Cruz Das Palmeiras, 22 de julho de 2022.

JOSÉ OTÁVIO RAMOS BARION

Juiz de Direito

Núcleo de Apoio Regional de Julgamento da 3ª, 6ª e 8ª RAJs
assinatura digital

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA